



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב שולמית 8 תל אביב  
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל ישראל לוי  
רחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: עדו סימון  
רחוב שולמית 8 תל אביב

פסק דין

המחלוקת הנדרשת להכרעתי בתיק זה הינה בנוגע לחוקיות שימושים שעושה הנתבע ברכוש המשותף בבית ברחוב שולמית 8 תל אביב הבנוי על חלקה 111 בגוש 6903. במכלול טענות ההגנה נדרשת גם בחינת חוקיות הנציגות התובעת והחלטות האסיפה הכללית.

**מבוא**

*טענות התובעת*

1. התובעת הינה נציגות הבית. הנתבע הינו בעלים של שתי דירות בבית (תתי חלקות 5 ו-6). הנתבע לא שילם את מלוא חלקו במיסי הנציגות וגביה מיוחדת. בנוסף תופס הנתבע חזקה יחודית ומשיג גבול לרכוש המשותף במספר מקומות בבית באופן הבא – הנתבע התקין חממות גידול צמחים על גג הבית תוך שהוא תופס לצורך זה באופן בלעדי חלק משטח הגג, הנתבע השתלט על חדר משותף בגג ועושה שימוש בלתי סביר במרתף הבית באופן כזה המונע מבעלי הדירות האחרים לעשות שימוש בפועל בחדרים האמורים, הנתבע עושה שימוש בלתי סביר בחניה בדרך של חניה כפולה, הנתבע עושה שימוש בלתי סביר במעקה המדרגות בבית תוך קשירת אופניים למעקה וגרימת נזק.

2. התובעת עותרת לחיוב הנתבע בתשלום מיסי נציגות, למתן צו אשר יחייבו לסלק את השימושים בלתי חוקיים ברכוש המשותף, לתשלום פיצויים בגין השימושים ברכוש המשותף ולחיוב בהוצאות ניהול ההליך.

*טענות הנתבע*

3. הסכסוך מקורו במחלוקת בנוגע להתקנת מעלית בבית. מדובר בנציגות עויינת, ועד בית המנוהל ביחידות על ידי מר אטלס ללא קיום אסיפות בשנים האחרונות. הנציגות איננה חוקית שעה שמאז האסיפה מיום 24.03.11 לא התקיימה כל אסיפה נוספת וחברי הנציגות שנבחרו פרשו. אין מידע מספיק בנוגע לחיובים הנתבעים והאם על הנתבע לשאת בתשלומם. ככל שהתשלומים אינם קשורים למעלית ישלם הנתבע את חלקו. השימוש בגג



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

לטובת משתלה נעשה בהסכמת הנציגות ומר אטלס וביטול הסכמתם קשור אך בסירוב הנתבע להתקנת המעלית. הצמחים אינם מותקנים ישירות על הגג (בניגוד לדודי שמש ומזגנים של בעלי דירות אחרים), לא הותקן דבר על ידי הנתבע במקום ולא נגרם כל נזק לגג בשל הצמחיה. מדובר בשימוש סביר בשטח גג שהינו שווה ערך לשטח אשר זכאי הנתבע להתקין בו דוד שמש. גם בעלי דירות אחרים מגדלים צמחים ברכוש המשותף וגם לדירות אחרות צנרת חיצונית יוצאת מדירתם. הנתבע אינו היחיד המאחסן ציוד במחסן על הגג או במרתף והשימוש המבוצע על ידו הינו שימוש סביר (בדומה לשימוש של בעלי דירות אחרים כולל מר אטלס). הנציגות מתעלמת מפסק דין שניתן בנוגע לחניות ואשר יש בו לפתור את בעיית השימוש, חלוקת השימוש על פי פסק הדין איננה מתקיימת, הנתבע מחנה שתי מכוניות על גבי מקום חניה אחד ואינו חוסם או מפריע לחניה של אחרים. הנתבע מחנה את האופניים באותו המקום במשך 27 שנים, תחילה במתקן אופניים (שנהרס ולא תוקן), ולאחר מכן בקשירה למעקה העץ. לא נגרם למעקה כל נזק והוא מתוחזק על ידי הנתבע. כל השימושים שעושה הנתבע הינם שימוש סבירים על פי דין ואין כל הסגת גבול.

4. בטרם נכנס לבחינת טענות הצדדים אציין כי בנוגע לבית הנדון התנהל בפני הליך נוסף בתיק 535/13 במסגרתו תבע הנתבע דנן את בעלי הדירות בבית המבקשים להתקין בו מעלית למתן צו מניעה אשר ימנע מבעדם התקנת המעלית המבוקשת. הליך זה נסתיים בפסק דין מיום 23.04.14. במסגרת ההליך האמור נערך על ידי ביום 14.01.14 ביקור במקום במעמד הצדדים ובאי כוחם (בהליך שם). מהתרחשויותי הבלתי אמצעית בביקור במקום הנ"ל נעשה שימוש גם לצורך ההכרעה בהליך זה.

## דיון

### חוקיות הנציגות

5. טענה מקדמית המחייבת בירור הינה טענת הנתבע כי הנציגות התובעת איננה נציגות חוקית של הבית. אין בידי לקבל את טענת הנתבע בהקשר זה.

6. ראשית, חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 אינו מכיר מצב של העדר נציגות לבית משותף - החוק קובע כי לכל בית תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף (סעיף 65 לחוק). הוראה זו חלה כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) עם מינוי נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו- 77 לחוק). לפיכך, מי שטוען כי נציגות היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

בנסיבות דנן הנתבע איננו מציע כל נציגות חלופית כאמור. למעלה מכך, אף שהנתבע מתכחש לכאורה לתוקפה של הנציגות, הרי שפעולותיו והתנהגותו מבססים את סמכותה של הנציגות. כך, הנתבע מנהל בפני הליך משפטי בתיק 461/14 כנגד אותו הגוף לו הוא



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

מתכחש - "נציגות הבית המשותף - רחוב שולמית 8 תל אביב ע"י חברי הנציגות" (1) הגב' רות וינטר (2) מר יעקב אטלס". ההליכים המשפטיים הנ"ל עניינם בפעולות המצויות בלב ליבה של סמכות הנציגות - אחזקת הרכוש המשותף ובקשה לחיוב בביצוע תיקונים בנכס הפוגעים בערך הנכס ושימוש יומי בו. אין מחלוקת גם כי הנתבע משלם את מיסי הנציגות לאותה קופה המנוהלת על ידי מר יעקב אטלס וזאת לאחר שקיבל ממר אטלס חשבוניות בגין הוצאות להחזקת הרכוש המשותף (עמוד 4 שורות 13-14). פעולות אלו של הנתבע מלמדות בודאות כי גם לשיטתו, לא רק שלא קיימת כל נציגות אחרת לבית אלא שבפועל הנציגות התובעת היא זו המנהלת את הרכוש המשותף.

7. שנית, אין מחלוקת כי הנציגות נבחרה באסיפה מיום 24.03.11 (נספח א' לתצהיר אטלס). אף אם פרשו חלק מחברי הנציגות (טענה שלא הוכחה) ואף אם לא קוימה מאז אסיפה כללית רגילה, הרי שהנציגות ממשיכה בכהונתה עד לכינוסה של אסיפה כללית לבחירת נציגות חדשה (ר' שילוב הוראות חוק האמורות לעיל עם הוראת סעיף 5 לתקנון המצוי).

ויודגש, לא הובאה בפני כל עדות של מי מבעלי הדירות האחרים בבית, לבד מהנתבע, אשר אינו מכיר בחוקיותה של הנציגות התובעת, לרבות אותם חברי נציגות אשר לכאורה פרשו ממנה.

8. שלישית, למעשה, כל הדיון בהקשר האמור תיאורטי לחלוטין שכן באסיפה מיום 01.09.14 (מוצג ת/1), בה נכח גם הנתבע (עמוד 11 שורה 30), נבחרה נציגות לבית ובין היתר אושר "מינויו החוזר של יעקב אטלס" על אף התנגדות הנתבע.

9. רביעית, אין כל ממש בטענת הנתבע כי הנציגות פועלת כנגדו אך בשל התנגדותו להקמת המעלית בבית, בין היתר לאור העבודה כי גם ללא הסכמת הנתבע קיים רוב בעלי דירות המעוניין בהתקנת המעלית (על פי סעיף 159 לחוק המקרקעין) וטעמי התנגדותו, גם במישור הקנייני, נדחו בפסק דין בהליך בתיק 535/13.

*תשלום מיסי נציגות וגביה מיוחדת*

10. אין מקום להכביר במילים בנוגע למחלוקת האמורה שעה שחוב מיסי הנציגות הנטען בכתב התביעה שולם על ידי הנתבע לאחר הגשת התביעה, כפי שמאשר מר אטלס בעדותו (עמוד 4 שורה 13).

*הסגת גבול כגג הבית*

11. לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף בבית (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

בהעדר החלטה מסוימת של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים: התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה. התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

12. באסיפה מיום 01.09.14 החליטו בעלי הדירות בבית, באופן מפורש, על "פינוי המשתלה על גג הבניין" לרבות קביעת תנאים ולוחות זמנים לפינוי (סעיף 2 לפרוטוקול האסיפה מוצג ת/1). החלטה כאמור מצויה בגדר סמכות האסיפה הכללית לקביעת השימושים המותרים ברכוש המשותף. ויודגש, ההחלטה התקבלה ברוב מוחלט של 9 בעלי דירות מתוך 13 בבית (ר' עדות אטלס עמוד 6 שורות 11-15 ועדות הנתבע עמוד 12 שורות 26-28).

13. להחלטה זו קדמה החלטה באסיפה מיום 24.03.11 (גם בה נכח הנתבע על פי עדותו בעמוד 11 שורות 29-30) אשר גם בה נקבע, לאור "התנגדות מצד כל בעלי דירות הבית אשר השתתפו באסיפה" (9 מתוך 13) כי "במידה והחוק ו/או התקנות מבהירים שהתקנת "משתלות" כנ"ל אינה חוקית, יפרק עידו סימון על חשבוננו את המשתלות השייכות לו וכל שאר התשתיות הנלוות, כפי שאמנם הבטיח" (סעיף 9 לפרוטוקול נספח א' לתצהיר אטלס).

14. לאור החלטות האסיפה המפורשות כאמור הרי שעל הנתבע לפנות את החממות שהתקין על גג הבית.

15. למעלה מן הצורך, אף בהעדר החלטה כאמור, הרי שהשימוש בגג הבית לצורך משתלה אינו נחשב בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף ואין טיעוני הנתבע מצדיקים התרת השימוש.

16. ראשית, אין מדובר בשימוש מקובל לגג בית משותף. אין המדובר אך בגידול צמחיה לנוי לרווחת בעלי הדירות, אלא בחממה בתוכה מבצע הנתבע, ביוטכנולוג במקצועו (עמוד 14 שורה 28), הכלאות שונות וניסויים כהגדרתו (עמוד 14 שורות 2-4). לחממה אף מחוברת מערכת טפטפות מדירת הנתבע (עמוד 13 שורות 13-15). ויודגש, מהביקור במקום התרשמתי באופן בלתי אמצעי כי עסקינן בקונסטרוקציה משמעותית, חממה מקצועית, אשר הותקנה על גג הבית. ניתן להיווכח מהאמור בנקל גם מן התמונות שצורפו לתצהיר אטלס. ויודגש, מדובר בהתקנת חממה לביצוע ניסויים על גג בית בלב תל אביב המשמש למגורים בלבד.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

17. שנית, החממה הותקנה על גבי מתקן לתליית כביסה המותקן על גג הבית עשרות שנים (עמוד 4 שורות 18-19 ועמוד 13 שורות 7-9). ברי כי החממה מונעת כיום שימוש במתקן הכביסה, הוא השימוש המותר בשטח הגג במשך שנים. זאת ועוד. הצבת החממה על גג הבית, בגודלה ומיקומה, מונעים שימושים אחרים בגג על ידי בעלי דירות אחרים. כך, מונעת החממה התקנה של דודי שמש בגג, מנועי מזגנים או תליית כביסה כאמור.

18. שלישית, כפי שהתברר בביקור במקום, הגג שמתחת לחממה סובל מרטיבות. ויודגש, מדובר בכתמי רטיבות שנראו בביקור במקום ממש מתחת לחממה. אף אם נקבל את טענת הנתבע כי רטיבות זו מקורה אינו בצמחיה, עדיין ברור כי החממה מפריעה ומקשה על תחזוקת הגג ואיטומו.

19. רביעית, מבחינה עובדתית לא ניתן להשוות הנחת עציצים (ספורים בלבד) ליד דלת הכניסה לאיזה מדירות הבית לחממת הניסויים המקצועית הגדולה שהתקין הנתבע בגג הבית. מכל מקום, גם אם אחרים עושים שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף (ולא כך הדבר) אין זה מצדיק שימוש בלתי סביר אחר ע"י הנתבע גם כן.

20. חמישית, לא ניתן להשוות בין התקנת דודי שמש לבין התקנת החממה דנן. גם לא יכולה להישמע טענה של בעל דירה בדבר זכותו לעשות שימוש אחר במקום המוקצה לדירתו לכאורה לשם התקנת דוד שמש. אין לבעל דירה זכות קנויה לעשות כל שימוש שימצא לנכון בשטח אשר עשוי לשמש עבור התקנת דוד שמש. עצם קיומה של הוראת חוק מיוחדת עבור התקנת דוד שמש מחזקת את המסקנה האמורה (ר' סעיף 59א לחוק המקרקעין).

21. שישית, אין בידי הנתבע ראיה לקיומה של הסכמה להתקנת החממה הקיימת כיום. לכל היותר בידי הנתבע הסכמה להניח עציצים (שהונחו ישירות על הגג) על גבי מתקן הכביסה (ר' נספח ו' לתצהיר הנתבע). דא עקא, השימוש בגג לטובת חממה לניסויים איננו נכלל בגדר ההסכמה האמורה.

אף אם נלך לשיטת הנתבע ונניח כי ניתנה הסכמה בעבר לשימוש בגג לטובת החממה הרי שאין כל ראיה או טענה כי מדובר בהסכמה בלתי הדירה. ויזכר, המדובר אך בהסכמה לשימוש ברכוש המשותף (אשר יכול להשתנות לאורך השנים על פי מבחני המקום והזמן כאמור). ודאי נכון הדבר כאשר לטענת הנתבע הקונסטרוקציה בנויה מעץ, מחוברת בקליפסים וללא שום יציקה לגג הבית (עמוד 13 שורות 6-10). פירוק החממה אינו כרוך בעלויות משמעותיות, נזק בלתי הפיך או שינוי מצב לרעה.

22. שביעית, המרחק בין חקלאות אורבנית (נספח ה' לתצהיר הנתבע) לבין השימוש שמבצע הנתבע בגג הבית לטובת הכלאות וניסויים הוא מרחק רב. מכל מקום, כפי שגם מבין הנתבע, בהעדר הסכמה של בעלי דירות בבית לשימוש ברכוש המשותף לטובת חקלאות או ניסויים חקלאיים, לא יכול בעל דירה לעשות שימוש שכזה בגג (עמוד 13 שורה 26).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

*שימוש במחסן משותף בגג הבית ובמרתף*

23. אין מחלוקת כי המחסן בגג והמרתף הינם בגדר רכוש משותף ומשכך רשאי כל בעל דירה לעשות שימוש סביר בהם.

24. אין גם, ולא יכולה להיות, מחלוקת כי החופש המוחלט להכריע בנוגע לשימוש ברכוש המשותף מצוי בידי האסיפה הכללית (ר' סעיף 61 לחוק המקרקעין וסעיף 5 לתקנון המצוי). בעלי הדירות בבית רשאים לכנס אסיפה כללית כדין, ולקבל בה החלטות כדין, לרבות, בנוגע לשימוש במחסן בגג ובמרתף ובכלל זה לקבוע הגבלות על השימוש בו וכיוצ"ב. כל עוד החלטה התקבלה ברוב כדין ואין בה הפליה קונקרטית של בעל דירה זה או אחר או משום פגיעה בשוויון, הרי שכל בעלי הדירות מחוייבים בה.

25. באסיפה מיום 01.09.14 קיבלה האסיפה הכללית החלטה בדבר "פינוי מחסני הבניין וארגון מחדש" המורה כלהלן על פי עדות אטלס: "בעלי הדירות בבניין מתבקשים להוציא תוך חודשיים ימים עד 01.11.14 את כל חפציהם במחסן בגג הבניין והמחסן במרתף על פי הודעה שתופץ ע"י נציגות הבניין לכל בעל דירה יוקצה שטח במחסן לפי מספר החדרים שבבעלותו (כפי שנהוג היום בעניין דמי וועד הבית ובכל עניין אחר) והוא יהיה רשאי לאחסן את ציודו אך ורק בשטח שהוקצה לו. בעל דירה רשאי להשתמש בשטח שהוקצה לדייר אחר בתנאי שיקבל אישור בכתב מהדייר שהשטח הוקצה לו. נציגות הוועד תפרסם תזכורת 3 שבועות לפני מועד הפינוי לעיל. הודעה מפורטת בנוגע לתהליך פינוי הציוד במחסן" (עמוד 6 שורות 1-7 וסעיף 3 למוצג ת/1).

26. משנתקבלה ההחלטה כאמור הרי שאין עוד צורך במתן הכרעה בנוגע לשימוש הנתבע במחסנים על פי המבחנים שלעיל. הנתבע, ככל בעלי הדירות האחרים בבית, מחוייב בהחלטה האמורה, אף שהתקבלה חרף התנגדותו (וגם כאן ברוב משמעותי של 9 מתוך 13 בעלי דירות כאמור לעיל).

27. ויודגש, החלטת האסיפה כאמור לא רק שמצויה בגדר סמכותה אלא היא המצב הרצוי והנכון לניהולו של הרכוש המשותף בבית על מנת למנוע מצב לפיו ישובו המחסנים להתמלא באופן שלא ניתן לעשות בהם שימוש בפועל. לפחות בנוגע למחסן בגג ניכר בבירור במהלך הביקור במקום כי הוא מלא עד אפס מקום ללא אפשרות מעשית לשימוש בפועל על ידי בעלי הדירות (כפי שעולה גם מעדות אטלס בעמוד 6 שורות 22-28).

זאת ועוד. מפרוטוקול האסיפה מיום 24.03.11 (נספח א' לתצהיר אטלס) ומעדות הנתבע (עמוד 13 שורות 17-22) עולה כי במהלך שלוש השנים האחרונות כבר בוצע על ידי הנציגות פינוי וסידור של המחסנים (ללא הסדרת השימוש). דא עקא, סידור שכזה לא צלח והרי כיום, בפועל, לא ניתן לעשות שימוש במחסנים המלאים עד אפס מקום. החלטת האסיפה מיום 01.09.14 וכללי השימוש שנקבעו על ידה סבירים ביותר בנסיבות האמורות. ויודגש, אין בהחלטה זו משום הקניית זכות יחודית או בחלוקת הרכוש המשותף ואין



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

מדובר בהפליה או פגיעה כלשהי בשוויון בזכויות בעלי הדירות. מדובר אך בהחלטות סבירות בנוגע לשימוש ברכוש המשותף.

28. לכל זאת יש להוסיף כי גם הנתבע מבין, יודע ומאשר כי עליו לפעול בהתאם לאותה ההחלטה - "סעיף 7.1 ו- 8.2 לתצהירי (העוסקים במחסנים האמורים, א.ס.) - אם יש החלטה כולם מחויבים לה כולם צריכים לפעול בהתאם" (עמוד 13 שורה 25).

*שימוש בחניה*

29. אין מחלוקת כי חצר הבית הינה רכוש משותף וכפועל יוצא זכאים כל בעלי הדירות בבית לעשות שימוש בחצר לטובת חניה. המחלוקת בין הצדדים הינה בנוגע לשימוש הנתבע בחניה באופן כזה שרכב אחד בבעלותו חונה על שני מקומות חניה פוטנציאליים בכדי לשמר תמיד מקום חניה עבורו.

30. מהביקור במקום והתמונות שהוצגו בפני לא עלה בידי התובעת להוכיח כי בחצר הבית ניתן להחנות באופן ברור, ללא תמרינים מיוחדים, שלושה כלי רכב. התמונות שהוצגו מלמדות כי חניית שני כלי רכב בין עמודי הבית אפשרית רק כאשר אחד מהם חורג מגבולות החניה או כאשר הרכבים צמודים ממש, באופן שאינו מאפשר פתיחה של דלתות הרכבים. מן התמונות ניכר בבירור כי לא ניתן להחנות במקום החניה המדובר שני רכבים משפחתיים סטנדרטיים.

31. לאור האמור צודק הנתבע כי לא ניתן למנוע ממנו להחנות את רכבו בשטח החניה המשותף.

32. מאידך צודקת גם התובעת כי אין הנתבע יכול להחנות את הרכב תוך "שמירת מקום" לרכב נוסף בבעלותו. משמעות הפעולה כאמור הינה כי, למעשה, הנתבע "מייחד" עבור עצמו את מקום חניה משותף (כפי שעולה גם מעדות אטלס בעמוד 8 שורות 14-17).

33. לאור האמור הרי שהפתרון למחלוקת הינו בקביעה כי הנתבע, ככל בעלי הדירות האחרים, יהיה רשאי להחנות רק כלי רכב אחד בשטח נשוא המחלוקת (בין עמודי הבית).

34. האסיפה מיום 01.09.14 דנה גם בסוגיית החניות ובמסגרתה נקבע, בין היתר, כי הנציגות תדאג "למצוא פתרון לסלק את השיחים בצידי המעבר" כדי להקל על החונים. כל עוד לא בוצעו התאמות כאמור (לרבות סימון מפורש של מקומות החניה) ומתאפשרת בקלות חניה של שני כלי רכב במקום האמור (סך הכל 3 כלי רכב בפנית רחוב יעל ושולמית), יחנה בין עמודי הבית רכב אחד בלבד.

וידוגש, ככל שיוכשר שטח מתאים ויסומנו החניות, יהיו רשאים בעלי הדירות להחנות כלי רכב רק בהתאם לסימוני החניות שתבצע הנציגות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

35. על מנת למנוע מחלוקות עתידיות אעיר כי החלטת האסיפה בדבר חניית רכב אחד ל"כל משפחה" איננה יכולה לחייב את מי מבעלי הדירות שלא הסכים לה. הזכויות הקנייניות בבית הינן על פי "דירות" ולא על פי "משפחות". האסיפה הכללית מוסמכת להחליט על חניה של רכב אחד בלבד לכל דירה בחניון משותף. אולם, אין האסיפה יכולה לגרוע מזכויות ולקבוע כי מי שהינו בעלים של מספר דירות בבית יהיה רשאי להחנות רק רכב אחד. החלטה שכזו מהווה פגיעה בזכויות קנייניות שאיננה אפשרית ללא הסכמת בעל הדירה (ר' סעיף 12(ב) לתקנון המצוי).

36. לפני סיום פרק זה אעיר כי אין בטענות הצדדים בדבר אי קיום פסק דין בהליך קודם כדי לסייע בדבר בהכרעה בתיק זה. ככל שכך הם פני הדברים הרי שיש לנקוט בהליכים המתאימים למימוש אותו פסק הדין (ככל שיש עוד טעם בדבר לאור החלטת האסיפה הכללית מיום 01.09.14) וממילא אין בכך להקנות למן דהוא את הזכות לייחוד מקום חניה בפועל.

*שימוש במעקה המדרגות*

37. הצדדים חלוקים בנוגע לשימוש שמבצע הנתבע לקשירת אופניו למעקה המדרגות בבית - התובעת טוענת כי שימוש זה גורם לנזק למעקה העץ בבית לשימור.

38. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא כי הדין בהקשר זה הינו עם הנתבע.

39. אין מחלוקת כי הנתבע "מחנה" את אופניו שנים רבות ברחבת הכניסה (עמוד 9 שורה 5). מהביקור במקום ומעדויות הצדדים (לרבות תמונות שצורפו) ניכר כי בעלי דירות נוספים מחנים את האופניים שלהם ברחבת הכניסה לבית. למעשה, אפילו קיים מתקן אופניים משותף במקום האמור (עמוד 9 שורה 8). אין כל החלטת אסיפה כללית האוסרת על "חניית" האופניים ברחבת הכניסה לבית. לאור כל האמור לעיל הרי שהשימוש אותו מבצע הנתבע ברכוש המשותף לשם חניית האופניים הינו שימוש סביר ברכוש המשותף.

40. משעה שהשימוש ברחבת הכניסה לטובת העמדת אופניים הינו בגדר שימוש סביר הרי שגם קשירתם למעקה הסמוך הינו בגדר שימוש סביר בנסיבות דנן.

41. ראשית, קשירת האופניים נעשית באופן שאינו מפריע למעבר במדרגות או לשימוש במעקה (עמוד 9 שורה 14).

42. שנית, לא הוכח כי קשירת האופניים היא זו אשר גרמה למצבו של המעקה. מן הביקור במקום עלה כי המעקה מתוחזק באופן סביר בלבד עם חיזוקים מאולתרים בחלק מהמקומות. בהקשר זה עלה מהביקור במקום כי המעקה בקומה השלישית במצב תחזוקתי פחות טוב מאשר בקומות התחתונות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

43. שלישית, כל עוד השימוש ברחבת הכניסה לשם חניית אופניים מותר וכל עוד לא קיים בפועל פתרון אחר לקשירת האופניים (כפי שמציע למשל מר אטלס בעדותו בעמוד 9 שורה 12) הרי שהשימוש במעקה לטובת כך, כל עוד הוא אינו גורם נזק כאמור, הינו סביר.

44. רביעית, אין כל החלטת אסיפה האוסרת על קשירת האופניים למעקה הבית.

45. חמישית, אין לקבל את הטענה כי קשירת האופניים למעקה בלתי סבירה מאחר ומדובר במעקה עץ מיוחד בבית לשימור, במיוחד כאשר זו נטענת על ידי אותם בעלי דירות שמשכימים להתקנת המעלית בבית. במסגרת בקשת רוב בעלי הדירות בבית (על פי החלטת האסיפה מיום 24.03.11) להתקנת מעלית בבית אמור להתבצע חיתוך של אותו מעקה עץ מיוחד. קשירת האופניים למעקה פוגעת, אם בכלל, באופן קטן בהרכבה מהפגיעה הצפויה עקב הקמת המעלית.

**פיצויים**

46. במסגרת כתב התביעה ובסיכומיה טענה התובעת לקבלת פיצוי בגין השימושים הייחודיים שביצע הנתבע ברכוש המשותף. מדובר בטענה רפה שלא נתמכה בדבר בראיות התובעת ואפילו לא בפירוט כלשהו בטענותיה. אין לי אלא לדחות טענה זו.

**האסיפה מיום 01.09.14**

47. לפני חתימת פסק דין זה מוצא אני לנכון להתייחס גם לטענות הנתבע בסיכומיו בנוגע ל"א חוקיות" הגשת פרוטוקול האסיפה מיום 01.09.14. אין בידי לקבל את טענות הנתבע בהקשר זה.

48. ראשית, הנתבע נכח באסיפה מיום 01.09.14 (עמוד 11 שורה 30), אישר כי הוא מכיר את הפרוטוקול (עמוד 12 שורה 1), אישר כי ההחלטות במסגרתו התקבלו בניגוד לעמדתו (עמוד 12 שורה 26), אישר את פירוט הנוכחים באסיפה (עמוד 12 שורה 28) ואף אישר את תקופה המחייב של ההחלטה (עמוד 13 שורה 25). כל אלו מבססים, מעדותו של הנתבע עצמו, את תוקפן של ההחלטות באסיפה ובודאי שמצדיקים, על פי דין, הגשת המסמך כראיה בתיק.

49. שנית, כפי שפורט לעיל, ממילא זכאית התובעת לסעדים המבוקשים בפסק דין זה גם ללא החלטת האסיפה הכללית. כך בודאי אמורים הדברים לגבי הטענה בדבר הסגת גבול בג הבית והשימוש בחניה. לגבי המחסנים הרי שממילא גם הנתבע מסכים לכך שנדרש "סדר" באותם מחסנים (כפי שנעשה בעבר). החלטת האסיפה אך קובעת מהו אותו "סדר" שיעשה, וטוב שהדבר נקבע כדין על ידי בעלי הזכויות בבית ולא ע"י ערכאה שיפוטית.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

50. שלישית, קיומו של ההליך השיפוטי איננו גורע מסמכות האסיפה הכללית להמשיך ולנהל את הבית ובכלל האמור לקבל החלטות, לא לפני ההליך, לא במהלך ניהול ההליך ואפילו לא לאחריו. בסופו של יום האסיפה הכללית, כל העת, הינה ה"ריבון" בבית בנוגע לשימוש, ניהול ואחזקת הרכוש המשותף בבית.

51. ניהול ההליך גם אינו מפקיע זמנית את סמכויות האסיפה הכללית. קבלת טענת הנתבע כי בכל מקרה בו מתנהל הליך שיפוטי מנועה האסיפה הכללית מלהתכנס או לקבל החלטות, משמעה מתן זכות וטו למיעוט מביצוע כל פעולה בבית - כל עת שמיעוט מתנגד להחלטה או לניהול הבית המשותף, כל שיהיה עליו לעשות הוא לנקוט בהליך משפטי אשר יביא, אוטומטית, להפסקת פעילות האסיפה הכללית. בנסיבות בהן סבור בעל דין כי יש למנוע כינוס האסיפה וקבלת החלטות, ודאי במהלך ניהול ההליך, הרי שהדרך הנאותה לגרום לכך היא בהגשת בקשה למתן צו מניעה זמני (שלא הוגש בתיק דנן). טענת הנתבע משמעה קיומו של צו מניעה זמני אינהרנטי לכל פעילות של האסיפה הכללית בכל מקרה בו מתנהל הליך משפטי. האמור נכון, ואולי אף ביתר שאת, גם בנוגע לפעולות הנציגות.

#### סיכום

52. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן:

53. אני דוחה את הטענה בדבר אי חוקיות הנציגות.

54. אני מוחק את התביעה לתשלום מיסי נציגות לאור פירעון החוב לאחר הגשת התביעה.

55. אני מחייב את הנתבע לסלק מגג הבית את החממות והצמחיה המותקנים על הגג לרבות הקונסטרוקציה, הטפטפות וכל מערכת אחרת. אני מחייב את הנתבע להחזיר את מצב גג הבית לקדמותו ובכלל האמור לסתום כל חור, לרבות צבע ואיטום, כתוצאה מפירוק הקונסטרוקציה. על הנתבע לבצע את האמור לכל המאוחר עד ליום 01.12.14 (בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 01.09.14).

56. אני מחייב את הנתבע להוציא מן המחסן בגג הבית והמרתף כל ציוד שלו המאוחסן במקום וזאת עד ליום 01.11.14 (בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 01.09.14). מובהר בזה כי אין באמור לגרוע מזכותו של הנתבע לאחסן ציוד במחסנים האמורים בהתאם לכללי השימוש על פי החלטת האסיפה הכללית מיום 01.09.14.

57. אני אוסר על הנתבע, כשם שאסור הדבר על כל בעלי הדירות האחרים בבית, להחנות יותר מרכב אחד בשטח החניה שבין עמודי הבית בחזית פינת הרחובות יעל ושולמית.

מובהר כי ככל ותבצע הנציגות, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, התאמות לחצר באופן



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 188/14

מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

זה שתתאפשר חניה לשני רכבים במקום האמור, לרבות סימון מקומות החניה, תתאפשר החניה בהתאם לסימונים שתערוך הנציגות.

58. אני דוחה את התביעה בנוגע לשימוש במעקה הבית.

59. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 758 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 4,500 ש"ח בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

60. בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בתוצאות ההליך (קבלת התביעה בחלקה הארי) ובעובדה כי התנהלו בתיק זה שני דיונים, הוגשו תצהירים וסיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ו אלול תשע"ד, 21 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב